

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 497/2534 นาย กิตติ วงศ์สถิตพร กับพวก  
บริษัท สุร นา รี ปลุกสร้าง สวน ป่า  
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132 (1), มาตรา 174 (2), มาตรา 246, มาตรา 247

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลย ให้จำเลยนำส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์ภายใน 7 วัน โดยมีคำสั่งในวันที่ยื่นฎีกา เมื่อตอนท้ายฎีกาเหนือลายมือชื่อทนายจำเลยผู้ยื่นฎีกามีข้อความที่แสดงว่าผู้ยื่นฎีการอฟังคำสั่งอยู่ ถ้า ไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว ทั้งในวันรุ่งขึ้นทนายจำเลยก็ได้มายื่นคำร้องขอส่งสำเนาฎีกาให้ทนายโจทก์แทนการส่งให้แก้ตัวโจทก์อีก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต แต่จำเลยก็ได้จัดการนำส่งสำเนาฎีกาให้แก้โจทก์ จนล่วงเลยเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้นั้น พฤติการณ์เช่นนี้ฟังได้ว่าจำเลยทราบคำสั่ง ศาลชั้นต้น แล้วจงใจเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด เป็นการทิ้งฎีกา ศาลฎีกาให้จำหน่ายคดีจำเลยจากสารบบความของศาลฎีกา.

---

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะ จำยอมให้จำเลยรื้อถอนสิ่งกีดขวางออกและห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ไม่สะดวกต่อการใช้ทางพิพาท จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์ทั้งสามร่วมกันขอใช้เงิน 146,000 บาท แก่จำเลยที่ 1 พร้อมดอกเบี้ย ศาลชั้นต้น

พิพากษายกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งจำเลย โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาล  
อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอม ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่ง  
กีดขวางออกไปจากทางพิพาท ห้ามจำเลยกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ไม่สะดวก  
ต่อการใช้ทางพิพาทนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1  
ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาและกำหนดให้จำเลยที่ 1 นำส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์  
ภายใน 7 วัน แต่จำเลยที่ 1 ไม่นำส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์ภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้น  
กำหนดศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 1 ทิ้งฎีกาให้จำหน่ายคดี

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอ้างว่าจำเลยที่ 1 หลงลืมไม่ได้วางเงินค่าพาหนะและค่า  
ป่วยการในการส่งทนายฟ้องและสำเนาฎีกามีได้มีเจตนาที่จะทิ้งฎีกา ขอวางเงินค่า  
พาหนะและค่าป่วยการดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยที่ 1 ทิ้งฎีกาและจำหน่ายคดีไปแล้วกรณีไม่จำต้อง  
ไต่สวน ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 1 แล้วคดี  
จึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาเมื่อจำเลยที่ 1 ไม่นำส่งสำเนาฎีกาให้แก่  
โจทก์ภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดอันเป็นการทิ้งฟ้องฎีกา เป็นอำนาจของ  
ศาลฎีกาที่จะพิจารณาสั่ง คำสั่งศาลชั้นต้นไม่ชอบ พิพากษาให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้น  
ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้ถูกต้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งสำนวนไปศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาจำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 1  
นำส่งสำเนาฎีกาให้แก่โจทก์ภายใน 7 วันทั้งนี้โดยมีคำสั่งในวันที่ยื่นฎีกานั้นเอง ซึ่งใน

ทำยฎีกา เหนือลายมือชื่อทนายจำเลยที่ 1 ผู้ยื่นฎีกามีข้อความที่แสดงว่าผู้ยื่นฎีการอ  
ฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว และต่อมาในวันรุ่งขึ้นทนายจำเลยที่ 1 ได้มา  
ยื่นคำร้องขอส่งสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี และสำเนาฎีกาให้ทนายโจทก์ทั้ง  
สามแทนการส่งให้แก่ตัวโจทก์ทั้งสาม ซึ่งศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งอนุญาต แต่จำเลยที่ 1 ก็  
มิได้จัดการนำส่งสำเนาฎีกาให้แก่โจทก์ทั้งสามแต่ประการใด โดยขณะที่เจ้าพนักงาน  
ศาลรายงานให้ศาลชั้นต้นทราบนั้น ล่วงเลยเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้เป็นเวลา 10  
วันแล้วพฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ทราบคำสั่งศาลชั้นต้นแล้วจงใจเพิก  
เฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ เป็นการทิ้งฎีกาตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174 (2) ประกอบมาตรา 247"

(สวิน อักษรราษฎร์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แผนก

๒  
ต้น

คำพิพากษาศาลฎีกานี้วินิจฉัยเดินตามหลักคำพิพากษาศาลฎีกาเดิม ๆ อาทิ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 246/2510, 1782/2513, 1897/2518, 2362/2530, 5633/2530 และ 558/2532 ผู้ยื่นฎีกาจึงควรต้องระมัดระวังไว้เสมอว่าเมื่อยื่นฎีกาต่อศาลแล้วจะต้องติดตามผลว่า

ศาลมีคำสั่งอย่างไรทั้งนี้เพราะในแบบพิมพ์ท้ายฎีกามีข้อความอยู่ว่า "ข้าพเจ้าได้ยื่น  
สำเนาฎีกาโดยมีข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย...ฉบับและรอฟังคำสั่งศาล  
อยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว" หากศาลมีคำสั่งอย่างไรจะได้ปฏิบัติถูกต้องตรงตาม  
คำสั่งของศาล ความเสียหายในทางคดีก็จะไม่เกิดขึ้นดังเช่นคดีนี้. ประเสริฐเขียนนิล  
ศิริ.